SALGSBETINGELSER
v0.92. Oppdatert 06. mai 2025

1. Virkeområde

1.1 Disse Salgsbetingelsene gjelder ved kjøp av utstyr og tjenester fra Cyberon Security AS, org. nr. 914 235 014 ("Leverandøren"). Med "Kunden" menes den juridiske personen som har bestilt utstyr og tjenester fra Leverandøren.

1.2 Salgsbetingelsene gjelder bare i tilfeller der Kunden er næringsdrivende. I tilfeller der Salgsbetingelsene fraviker reglene som følger av kjøpsloven, går Salgsbetingelsenes bestemmelser foran, jf. kjøpsloven § 3.

1.3 Salgsbetingelsene gjelder for ethvert kjøp Kunden foretar fra Leverandøren med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt.

2. Produktinformasjon

2.1 Det tas forbehold om feil i produktinformasjon tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Produktinformasjon kan endres eller justeres uten varsel til Kunden.

3. Pris

3.1 Alle priser er ekskl. mva og frakt. Alle fastpriser, bestilte tjenester og utført arbeid faktureres etterskuddsvis pr siste dag i hver måned med 14 kalenderdagers betalingsfrist. Tjenester og Programvare som ikke er del av fastprisen faktureres løpende og separat, med 14 kalenderdagers betalingsfrist. Onsite er tilgjengelig og faktureres etter avtale, reisekost/-tid tilkommer for onsite (på stedet hos Kunden).

3.2 Priser angitt er gjeldende for kalenderåret avtalen er inngått. Priser justeres årlig ved årsskiftet iht. SSB sin 12-måneders prisindeks (KPI) pr 31. oktober med den høyeste av (1) SSB sin KPI for tjenester hvor arbeidskraft dominerer for timepriser eller (2) med SSB sin KPI Totalindeks ved årsskiftet uten videre varsling. Større endringer i underliggende driftskostnader kan gi prisendringer utenom dette, da med min. tre (3) måneders varslingsfrist. Priser som følger andre leverandører, for eksempel lisenser, justeres av leverandørene uavhengig av den årlige KPI-baserte justeringen. Valutaendringer og avgiftsendringer kan gi prisendringer.

3.3 Timeestimater er innenfor 15 % dersom det ikke er angitt som fastpris. Avvik utover dette skal varsles Kunden uten forsinkelse og godkjennes av Kunden før evt. utføres.

3.4 For bestilte tjenester skal totalprisen avtales på forhånd. For følgekostnader ved bestilte tjenester og leveranser som Tjenesteleverandøren skulle ha sett på forhånd, plikter Kunden kun å betale inntil maksimalt 15 prosent av kostnaden av den opprinnelige bestillingen.

4. Utstyr

4.1 Ved kjøp av utstyr og varer gjelder de til enhver tid gjeldende salgsbetingelser, tilgjengelig på www.cyberonsecurity.no/salgsbetingelser. Ved aksept av tilbudet aksepterer kunden at salgsbetingelsene gjelder for kjøpet.

5. Betaling

5.1 Dersom annet ikke er avtalt vil utstyr og tjenester faktureres med 14 kalenderdagers betalingsfrist. Dersom faktura ikke betales ved forfall, har Leverandøren rett til å kreve gebyr for forsinket betaling og forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Leverandøren kan kreve fakturagebyr dersom Kunden ønsker papirfaktura.

5.2 Dersom Kunden har innsigelser til faktura utstedt av Leverandøren, må Kunden fremsette reklamasjon til Leverandøren ved henvendelse til finance@cyberon.no. Reklamasjonen må være mottatt av Leverandøren innen forfallsdato. Dersom Kunden ikke reklamerer innen fristen, taper Kunden rett til å gjøre innsigelsen mot fakturaen gjeldende.

6. Salgspant

6.1 Til sikkerhet for kjøpesummen har Leverandøren salgspant i levert utstyr inntil varen er fullt betalt, jf. panteloven § 3-14.

7. Levering

7.1 Leveringstid avhenger av tilgjengelighet og leveringstid fra produsent. Dersom leveransen blir forsinket, vil Leverandøren gi Kunden informasjon om dette innen rimelig tid etter at Leverandøren ble kjent med forsinkelsen, sammen med informasjon om når levering kan forventes.

7.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, skjer levering ved at utstyr overgis til fraktfører, jf. kjøpsloven § 7 (2). Kostnader til frakt dekkes av Kunden. Kunden plikter i nødvendig utstrekning å medvirke til at levering kan skje.

7.3 Gjennomføring av prosjekter. Igangsetting av arbeid som involverer utstyr er avhengig av tilgjengelighet og leveringstid av komponenter. Prosjekt gjennomføres med standard prosjektstyring og dedikerte ressurser. Plan gjennomgås med dere for forhåndsgodkjenning og avstemming. Prosjektet avsluttes med statusmøte der resultater og evt. avvik, samt tidsforbruk og kostnader gås igjennom før 'Sign-off'. Løsningen er dokumentert og tilgjengelig for dere ved overlevering av prosjektet. Garanti ved bestilt arbeid: leverandøren tar ansvar for at løsningen fungerer 100 % før arbeidet

avsluttes. Dersom leveransen ikke er 100 % ved oppstart, vil leverandøren arbeide til feilen er rettet og kunden har godkjent leveransen. Leverandøren vil ikke fakturere kunden for slikt arbeid utover det som er normal tilpassing eller hvis det er problemstillinger som ikke med rimelighet kan lastes leverandøren.

8. Reklamasjon

8.1 Kunden skal umiddelbart etter mottak av leveransen kontrollere leveransen for feil og mangler. Reklamasjon må fremsettes senest 8 dager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget av Kunden. Med mindre annet er avtalt, selges utstyr med 12 måneders reklamasjonstid for feil og mangler. Reklamasjon fremsettes skriftlig til support@cyberon.no.

8.2 Utstyr det reklameres over skal sendes til Leverandøren etter Leverandørens anvisninger. Ved feilaktig reklamasjon har Leverandøren rett til å sende utstyret i retur til Kunden for Kundens regning. Kunden har risikoen for utstyret under transport til og fra Leverandøren.

9. Garanti

9.1 Utstyr levert av Leverandøren leveres med produsentens garanti. Leverandøren gir ikke Kunden noen egen garanti på utstyret. Kunden kan fremsette garantikrav direkte overfor produsenten. Dersom garantikravet i stedet fremsettes overfor Leverandøren, eller Leverandøren for øvrig bes om bistand i forbindelse med garantigarantihåndteringen, kan Leverandøren fakturere Kunden for medgått tid i henhold til gjeldende timesatser. Øvrige utlegg for Leverandøren i forbindelse med garantihåndteringen, f.eks. reisetid eller frakt til Leverandøren, dekkes av Kunden etter faktura fra Leverandøren. Leverandøren er ikke forpliktet til å stille reserveutstyr eller erstatningsutstyr til disposisjon for Kunden så lenge Kundens utstyr er til reparasjon, med mindre en slik rett følger av produsentens garanti.

10. Ansvarsbegrensninger

10.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for at utstyret er kompatibelt med andre produkter eller utstyr levert av Leverandøren eller med Kundens nåværende produkter, med mindre annet uttrykkelig er angitt av Leverandøren.

10.2 Leverandørens ansvar for mangler er begrenset til det som er angitt over og Kunden kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende mot Leverandøren.

10.3 Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tapt fortjeneste, tap på grunn av nedstengning, tapt produksjon, tap som følge av manglende eller vanskeliggjort bruk av utstyret, tap som

følge av skade på andre gjenstander eller immaterielle eiendeler, tap av data og krav fra tredjeparter.

10.4 Leverandørens totale ansvar overfor Kunden er begrenset til fakturert verdi av gjeldende produkt.

11. Force Majeure

11.1 Oppstår det en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som gjør det umulig eller urimelig byrdefullt å oppfylle en parts kontraktsforpliktelser, og som etter norsk rett regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede partens forpliktelse suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den andre partens motytelse suspenderes i samme tidsrom inntil forholdet er opphørt.

11.2 Dersom en force majeure-situasjon varer eller antas å vare i 90 kalenderdager eller mer, kan avtalen avsluttes etter skriftlig varsel med minimum 14 kalenderdagers frist. Partene dekker egne kostnader knyttet til avslutning av avtalen. Kunden betaler for utstyr og tjenester som var levert på tidspunktet for avslutningen

12. Lovvalg og tvisteløsning

12.1 Salgsbetingelsene reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av Salgsbetingelsene avgjøres av de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

13. Endringer i salgsbetingelsene

13.1 Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta endringer i Salgsbetingelsene dersom Leverandøren finner at en saklig grunn gjør det nødvendig. Endringer gjøres ikke gjeldende for bestillinger som allerede er foretatt.

TERMS OF SALE
v0.91. Updated April 26, 2025

1. Scope

1.1 These Terms of Sale apply to the purchase of equipment and services from Cyberon Security AS, reg. no. 914 235 014 ("Supplier"). "Customer" refers to the legal entity that has ordered equipment and services from the Supplier.

1.2 These Terms of Sale apply only when the Customer is a business entity. In the event that these Terms deviate from the provisions of the Norwegian Sale of Goods Act, the Terms shall take precedence, cf. Section 3 of the Sale of Goods Act.

1.3 The Terms of Sale apply to all purchases made by the Customer from the Supplier unless otherwise expressly agreed in writing.

2. Product Information

2.1 The Supplier reserves the right for errors in product information available on its website. Product information may be changed or adjusted without prior notice to the Customer.

3. Pricing

3.1 All prices are exclusive of VAT and shipping costs. All fixed prices, ordered services, and completed work are invoiced monthly in arrears as of the last calendar day of each month, with a 14-calendar-day payment term. Services and software not included in a fixed price are invoiced separately and continuously, with a 14-calendar-day payment term. Onsite services are available upon agreement and are invoiced separately; travel time and expenses are charged in addition.

3.2 Prices stated are valid for the calendar year in which the agreement is entered. Prices are adjusted annually at year-end based on the Norwegian Statistics Bureau’s (SSB) 12-month price index (CPI) as of October 31, using the higher of (1) SSB's CPI for labor-intensive services (for hourly rates) or (2) SSB's overall CPI, without further notice. Significant changes in underlying operating costs may result in price changes outside this adjustment, with a minimum of three (3) months’ prior notice. Prices for third-party services, such as licenses, may change independently of the CPI-based adjustment. Changes in currency exchange rates and government duties may also affect prices.

3.3 Time estimates are accurate within 15% unless a fixed price is specified. Deviations beyond this must be promptly communicated to and approved by the Customer before continuing.

3.4 For ordered services, the total price must be agreed upon in advance. For additional costs that should have been foreseen by the Supplier, the Customer is only obliged to pay up to a maximum of 15% of the original order value.

4. Equipment

4.1 When purchasing equipment and goods, the then-current Terms of Sale, available at www.cyberonsecurity.no/salgsbetingelser, apply. By accepting the offer, the Customer accepts these Terms of Sale for the purchase.

5. Payment

5.1 Unless otherwise agreed, equipment and services will be invoiced with a 14-calendar-day payment term. If payment is not received by the due date, the Supplier is entitled to charge late payment fees and default interest in accordance with Norwegian law. A fee may apply if the Customer requests a paper invoice.

5.2 Any objections to an invoice must be submitted in writing to finance@cyberon.no before the due date. Failure to dispute an invoice within this period will result in the loss of the right to contest the invoice.

6. Retention of Title

6.1 To secure payment of the purchase price, the Supplier retains ownership of delivered equipment until it has been paid in full, cf. Section 3-14 of the Norwegian Mortgages and Pledges Act.

7. Delivery

7.1 Delivery times depend on availability and manufacturer lead times. In the event of delays, the Supplier will inform the Customer within a reasonable time after becoming aware of the delay, including an updated delivery estimate.

7.2 Unless otherwise agreed in writing, delivery is deemed to occur when the goods are handed over to a carrier, cf. Section 7 (2) of the Sale of Goods Act. Shipping costs are borne by the Customer, who must assist as necessary to enable delivery.

7.3 Project execution involving equipment depends on the availability and delivery times of components. Projects are managed with standard project management practices and dedicated resources. The plan will be reviewed and approved by the Customer beforehand. Projects conclude with a final review meeting, covering results, deviations, time use, and costs before ‘sign-off.’ Full documentation will be provided upon project delivery. Warranty for ordered work: the Supplier ensures that the solution functions

100% before project completion. Should issues arise at handover, the Supplier will correct them without additional billing for work falling under normal adjustments or problems reasonably attributable to the Supplier.

8. Claims

8.1 The Customer must inspect the delivery immediately upon receipt. Claims for defects must be submitted no later than 8 days after the defect was or should have been discovered. Unless otherwise agreed, equipment is sold with a 12-month claim period. Claims must be submitted in writing to support@cyberon.no.

8.2 Equipment subject to a claim must be returned to the Supplier following the Supplier's instructions. If a claim is deemed unwarranted, the Supplier reserves the right to return the equipment at the Customer's expense. The Customer bears the risk for the equipment during transportation to and from the Supplier.

9. Warranty

9.1 Equipment is provided with the manufacturer's warranty. The Supplier offers no additional warranties. Warranty claims must be made directly to the manufacturer. If the Customer requests that the Supplier assist with warranty handling, the Supplier may invoice for time spent based on current hourly rates. Other expenses, such as travel time or shipping, will be invoiced separately. The Supplier is not obligated to provide replacement equipment during the repair process unless specifically provided under the manufacturer's warranty.

10. Limitations of Liability

10.1 The Supplier is not liable for the compatibility of equipment with other products or systems unless explicitly stated.

10.2 The Supplier's liability for defects is limited to what is specified herein, and the Customer cannot invoke other remedies for breach of contract.

10.3 Under no circumstances shall the Supplier be liable for indirect or consequential losses, including but not limited to loss of profit, shutdown losses, production losses, losses due to non-use or hindered use of the equipment, damage to other property or intangible assets, data loss, or third-party claims.

10.4 The Supplier's total liability is limited to the invoiced value of the applicable product.

11. Force Majeure

11.1 If an extraordinary situation beyond either party's control occurs, making it impossible or unreasonably burdensome to fulfill contractual obligations, and qualifies as force majeure under Norwegian law, the affected party must notify the other party as soon as possible. Obligations are suspended for the duration of the extraordinary situation.

11.2 If the force majeure situation lasts or is expected to last 90 calendar days or more, either party may terminate the agreement with a minimum of 14 calendar days' written notice. Each party bears its own costs associated with the termination. The Customer shall pay for equipment and services delivered up to the termination date.

12. Governing Law and Dispute Resolution

12.1 These Terms of Sale shall be governed by Norwegian law. Any disputes arising from these Terms shall be settled by the ordinary courts, with Oslo District Court as the agreed venue.

13. Amendments to the Terms of Sale

13.1 The Supplier reserves the right to amend these Terms of Sale when justified by legitimate grounds. Changes will not apply to orders already placed.